

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1362/2536

นางสาวจรรยา กุมภาสาน

โจทก์

บริษัทแวร์มาน เอเซีย จำกัด

จำเลย

นายโสภิต จันทไทย ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า การกระทำของโจทก์ที่ประสงค์จะนำเอกสารอันเป็นความลับ
อย่างมากของบริษัทจำเลยไปให้แก่บุคคลภายนอกนั้น เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้
รับความเสียหายอย่างร้ายแรงซึ่งจำเลยสามารถที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 47)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า
เป็นเงิน 51,000 บาท ค่าชดเชยเป็นเงิน 180,000 บาท ค่าดำเนินกิจการแทนจำเลย
เป็นเงิน 112,333 บาท ค่าจ้างค้างจ่าย เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพัก
ผ่อนประจำปี เป็นเงิน 10,000 บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมเป็น
เงิน 150,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยใช้วิธีเอารถยนต์ ประจำตำแหน่งให้โจทก์ใช้แทนค่าจ้าง จึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการแทนจำเลยจำนวน 112,333 บาทก็ดี การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจเปิดเผยความลับทางธุรกิจการค้าทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงก็ดี เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยใช้วิธีเอารถยนต์ ประจำตำแหน่งให้โจทก์ใช้แทนค่าจ้าง จึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการแทนจำเลยจำนวน 112,333 บาทก็ดี การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจเปิดเผยความลับทางธุรกิจการค้าทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงก็ดี เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-ปรีชา ธนานันท์-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น